



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-98453340- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2023-98453340- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CARTASUR CARDS S.A. por parte de la firma BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.

Que la operación se implementó mediante la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas por la firma CARTASUR CARDS S.A. por parte de la firma BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el 9 de agosto de 2023, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se realizó el día 16 de agosto de 2023.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inciso c) de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera

el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES (AR\$ 16.255.000.000), y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen N° IF-2024-105616393-APN-CNDC#MEC de fecha 27 de septiembre de 2024 correspondiente a la “CONC. 1933”, en el cual recomendó a esta Secretaría: a autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre CARTASUR CARDS S.A. por parte de BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A., todo ello de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado la intervención el servicio jurídico de su competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma CARTASUR CARDS S.A. por parte de la firma BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A., todo ello de acuerdo a lo previsto en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 27 de septiembre de 2024, correspondiente a la CONC. 1933, identificado como Anexo IF-2024-105616393-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2024.10.30 14:44:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2024 - Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2023-98453340- -APN-DR#CNDC caratulado *"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442. (CONC 1933)"*.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre CARTASUR CARDS S.A. ("CARTASUR") por parte de BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. ("SANTANDER ARG").
2. La operación se implementó mediante la adquisición de la totalidad de las acciones emitidas por CARTASUR por parte de SANTANDER ARG.
3. CARTASUR es una proveedora de créditos y emisora de tarjetas de crédito y compra no bancarias, préstamos personales, adelantos de efectivo y comercialización de seguros. La red de sucursales de CARTASUR está repartida sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires.
4. SANTANDER ARG es la principal subsidiaria local del grupo bancario español liderado por BANCO SANTANDER S.A. En Argentina, este grupo se encuentra activo —a través de numerosas subsidiarias— en distintos segmentos de la industria financiera y bursátil.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 9 de agosto de 2023, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ("CNDC") se realizó el 16 de agosto de 2023.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 16 de agosto de 2023, SANTANDER ARG notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.
7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. (c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO MILLONES (AR\$ 16.255.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

9. El 23 de agosto de 2023 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
10. El 30 de agosto de 2023, esta CNDC solicitó al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) (quien respondió el 27 de septiembre de 2023) y a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN) la intervención que les compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. Los organismos requeridos dieron respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.
11. El 12 de septiembre de 2023, la parte notificante realizó una presentación dando cumplimiento a lo solicitado, comenzando así a correr los plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley 27.442 a partir del primer día hábil posterior a dicha presentación.
12. El 15 de septiembre de 2023, esta CNDC —tras analizar la presentación efectuada—hizo saber a qué el plazo establecido en el artículo 14 de la Ley 27.442 había comenzado a correr el primer día hábil posterior a su presentación de fecha 12 de septiembre de 2023 y que el mismo quedaría suspendido mientras subsista la obligación de dar cumplimiento a lo requerido en la presente y hasta la última observación que se efectúe. Dicha providencia se notificó el mismo 15 de septiembre del 2023.
13. Finalmente, el 2 de septiembre de 2024, luego de varias presentaciones parciales, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el artículo 14 de la Ley 27.442 a partir del día hábil posterior al enunciado.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación consiste en la adquisición del control exclusivo de la empresa CARTASUR por parte de SANTANDER ARG.
15. En la Tabla 1 se consignan las empresas afectadas en la operación, junto a una descripción breve de las actividades económicas principales desarrolladas en el país.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*”. El 3 de febrero de 2023, la ex Secretaria de Comercio Interior dictó la Resolución SCI 63/2023, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (AR\$ 162,55).

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresas	Actividad
Grupo Comprador	
SANTANDER VALORES S.A.	Intermediación bursátil por cuenta propia y/o de clientes. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación propio.
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	Banca minorista, depósitos, préstamos, emisión de tarjetas de crédito y débito, seguros.
SANTANDER MERCHANT S.A.	Desarrolla actividades como mandataria, financiera e inversora.
SANTANDER TECNOLOGÍA S.A.	Servicios informáticos de IT.
PORTAL UNIVERSIA ARGENTINA S.A.	Prestación de servicios integrales para la Universidad y los particulares. ²
SANTANDER TRUST S.A.	Fiduciario en toda clase de operaciones fiduciarias permitidas por la normativa vigente, como asimismo participar como dador o tomador en contratos de leasing, de conformidad con la reglamentación aplicable.
AQUANIMA S.A.	Realiza labores de prestación de servicios y asesorías por cuenta propia o ajena; ya sean de administración, de gestión de investigación, de consultoría, de auditoría, de informática, de asesoría y de docencia en las áreas financieras y/o comerciales.
SANTANDER RIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.	Se dedica a la gestión de fondos comunes de inversión.
GETNET ARGENTINA S.A.	Medios de pago. Plataforma abierta de cobros y servicios. Presencial y a distancia, a través de tarjetas, billeteras virtuales y aplicaciones bancarias.
OPEN BANK ARGENTINA S.A.	Banca minorista 100% digital.

² Prestación de servicios integrales con el fin de dotarles de todos los medios informáticos, de comunicación, telecomunicación, servicios de Internet, autopistas de la información, comercio electrónico, servicios virtuales, la intervención en la contratación electrónica o telemática como certificante autorizado, la intermediación, comercialización, distribución y asesoramiento en esta área de cualquier tipo de productos y servicios destinados a la Universidad y a los particulares, a través de soporte físico, electrónico, informático o virtual y otras operaciones relacionadas con la comercialización en Internet.

SANTANDER CONSUMER S.A.	Préstamos prendarios y préstamos personales. Seguros.
SUPERDIGITAL ARGENTINA S.A.	Cuentas digitales, tarjetas virtuales.
GIRE S.A.	Servicios de cobros y pagos.
ZURICH SANTANDER SEGUROS ARGENTINA S.A.	Operaciones de seguro y reaseguro en general
Objeto de la operación	
CARTASUR	Proveedora de créditos y emisora de tarjetas de crédito y compra no bancarias, préstamos personales, adelantos de efectivo y comercialización de seguros como agente institorio.

Fuente: CNDC a partir de información aportada por la parte notificante.

16. En función de la tabla precedente, la operación de concentración económica evidencia solapamientos horizontales en las siguientes actividades desarrolladas por las empresas involucradas: (i) Servicios financieros de emisión de tarjetas de crédito; (ii) Servicios financieros relacionados con el otorgamiento de préstamos y; (iii) Servicios de comercialización de seguros, específicamente en el segmento de agentes institorios de seguros. Asimismo, como consecuencia de la transferencia de las sucursales de CARTASUR, se evidencia una superposición horizontal en sucursales a nivel local.
17. Por otra parte, se presenta una relación vertical entre el servicio de otorgamiento de seguros por parte de las empresas afectadas por el comprador, *aguas arriba* y, la comercialización de seguros en el segmento de agentes institorios de seguros provisto por CARTASUR, *aguas abajo*.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Servicios financieros de emisión de tarjetas de crédito

18. Como fuera analizado en operaciones anteriores³, desde la óptica del consumidor, las tarjetas de crédito no son sustituibles por otros medios de pagos como pueden ser tarjetas de débito y de compra, cheques, dinero en efectivo, entre otros. Es por ello que, procederemos a analizar el mercado de servicios financieros de emisión de tarjetas de crédito.
19. De acuerdo con la información provista por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias —publicada por el BCRA en 2022— las tarjetas de crédito emitidas (plásticos) a nivel nacional ascendieron a 39.655.0684 unidades; a esa misma fecha, SANTANDER ARG llevaba emitidas un total de 4.938.960 tarjetas de crédito (plásticos).

³ Operación de concentración económica correspondiente al EX-2018-38729083-APN-DGD#MP caratulada como "BANCO MACRO S.A. Y BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 LEY 27.442" (CONC. 1652).

⁴ Ver <https://tinyurl.com/5cscscnm>.

20. Como consecuencia de la presente operación, el comprador adquirirá de CARTASUR 18.449 tarjetas de crédito (plásticos), es decir, un 0,05% de participación de mercado. Por lo tanto, la participación de mercado conjunta pasaría a 12,5% en el mercado de tarjetas de crédito.
21. Respecto de la dimensión geográfica, la parte notificante informó que las empresas afectadas por el lado del comprador ofrece sus tarjetas de crédito a nivel nacional y que las tarjetas de CARTASUR pueden ser utilizadas a lo largo de todo el país; por ende, la definición de mercado geográfico relevante para el mercado de servicios financieros relacionados con la emisión de tarjetas de crédito debe ser de alcance nacional.

III.2.2. Servicios financieros relacionados con el otorgamiento de préstamos

22. En 2022, SANTANDER ARG se encontraba ubicado en la tercera (3°) posición del ranking de préstamos otorgados (AR\$ 899.995.000.000), conforme el Informe sobre Entidades Financieras publicado por el BCRA, representando un 9,55% del total de préstamos otorgados a nivel nacional para el mismo año.
23. Como consecuencia de la presente operación notificada, CARTASUR transferirá a SANTANDER ARG préstamos por un monto de (AR\$ 5.743.000.000), que se corresponde con un 0,061% del total de mercado.
24. Por lo tanto, la participación conjunta en el mercado de préstamos de SANTANDER ARG asciende a 9,615%.

III.2.3. Análisis a nivel local

25. Para determinar los efectos locales de la operación notificada, se exponen a continuación la cantidad de sucursales de SANTANDER ARG y aquellas transferidas por la empresa objeto, en cada una de los municipios donde se evidencia una superposición horizontal de dependencias, junto con la participación de mercado conjunta.

Tabla 2 | Superposiciones horizontales de sucursales

Localidades afectadas	Banco Santander	Sucursales de CARTASUR	Santander + sucursales transferidas	Total de Sucursales	Participación Conjunta
CABA	88	4	92	795	11,57%
Almirante Brown	3	2	5	28	17,85%
Avellaneda	5	1	6	42	14,28%
Esteban Echeverría	3	1	4	20	20%
Ezeiza	0	1	1	10	10%
Florencio Varela	2	1	3	14	21,42%

José C. Paz	0	1	1	6	16,66%
La Matanza	7	4	11	81	13,58%
Lanús	3	1	4	44	9,09%
La Plata	7	1	8	72	11,11%
Lomas de Zamora	5	2	7	44	15,90%
Lujan	1	1	2	13	15,38%
Malvinas Argentinas	2	1	3	11	27,27%
Moreno	2	2	4	20	20%
Merlo	1	1	2	18	20%
Morón	5	1	6	46	11,11%
Presidente Perón	0	1	1	2	50%
Quilmes	3	2	5	40	12,5%
San Miguel	4	1	5	24	20,83%
San Vicente	1	1	2	5	40%
Tres de Febrero	2	1	3	34	8,82%

Fuente: CNDC a partir de información aportada por la parte notificante.

26. Como se desprende de la tabla precedente, la participación de la entidad resultante a nivel local no excede el 50% de la totalidad de sucursales existentes en cada una de las jurisdicciones donde se evidencia una superposición de sucursales.
27. No obstante, corresponde aclarar que el total de sucursales por municipalidad utilizado para el cálculo de las participaciones medido en cantidad de sucursales no contempla a aquellas entidades no financieras competidoras de CARTASUR, ello, en función de que el BCRA únicamente cuantifica las sucursales de entidades bancarias. Con lo cual, si consideráramos la totalidad de entidades tanto financieras como no financieras, las participaciones serían aun menores de lo que ya se evidencia.
28. Asimismo, la parte notificante informa que la existencia de sucursales físicas no es relevante a los efectos de ofrecer servicios, debido a que en la actualidad, dicho negocio puede instrumentarse mediante un canal de atención digital sumado a la posibilidad de complementarlo con las funciones de un portal o aplicación de autogestión, como un *home banking*.
29. En efecto, los bancos brindan a sus clientes acceso a servicios bancarios a través del *home banking* o aplicaciones móviles en dispositivos inteligentes como teléfonos móviles o *tablets (app mobile)*. A su vez, la mayoría de las transacciones financieras se realizan sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal.

III.2.4. Otorgamiento de seguros y comercialización de seguros como agentes institorios

30. De acuerdo con la jurisprudencia de esta CNDC, el mercado de seguros en Argentina se encuentra sujeto a las disposiciones de las Leyes 17.418, 20.091 y 22.400. En este sentido, la normativa aplicable establece dos grandes categorías de seguros; (i) seguros patrimoniales y, (ii) seguros personales.
31. Las aseguradoras operan por ramas de actividad, conforme a la clasificación resultante de las reglamentaciones dictadas por la SSN, autoridad regulatoria en materia de seguros.
32. Bajo la denominación de seguros patrimoniales se realizan todos los seguros cuyo fin principal es reparar la pérdida sufrida, a causa del siniestro, en el patrimonio del tomador del seguro. Estos pueden dividirse en dos grandes segmentos; (i) seguros de cosas destinadas a resarcir al asegurado de las pérdidas materiales directamente sufridas en un bien integrante de su patrimonio y, (ii) seguros de responsabilidad que garantizan al asegurado contra la responsabilidad civil que pueda incurrir.
33. Mientras que entre los seguros personales pueden considerarse los de accidentes personales, seguros de vida, previsionales, entre otros. Asimismo, esta CNDC indicó que, atendiendo al criterio de sustitución desde el lado de la demanda, al no haber sustitución entre distintos tipos de seguros, definió a cada uno de ellos como mercados relevantes de producto en sí mismos.
34. Por otro lado, la estructura del mercado asegurador se afianza en su comercialización a través de diversos canales para llegar al cliente final o tomador del seguro. Es por ello que las compañías de seguros, que son aproximadamente 191 aseguradoras, comercializan sus pólizas a través de distintos canales comerciales: ventas directas, agentes institorios (que pueden ser bancos, grandes tiendas comerciales, entidades no financieras, terminales automotrices, etc.), o productores asesores de seguros.
35. Un agente institorio es un auxiliar de la actividad aseguradora. El artículo 54 de la Ley 17.418 de Seguros permite que las aseguradoras designen a dichos agentes. Así, los agentes institorios son representantes designados por una aseguradora para actuar en su nombre y se les aplican las reglas del mandato —con lo cual, las facultades del agente dependen de aquellas que le hayan sido conferidas por la aseguradora en el caso particular.
36. Específicamente, esta CNDC no ha analizado el mercado de agentes institorios como un mercado en sí mismo. Sin embargo, reconoció que el mercado de provisión de servicios de asesoramiento y producción de seguros opera en consonancia con el mercado asegurador, además de que operan como un segmento de la comercialización de seguros y, por lo tanto, no es dable definir un mercado relevante en sí mismo para esta clase de agentes.
37. Conforme los criterios de esta CNDC, si bien desde el punto de vista de la demanda sigue siendo válido concluir que no hay sustitutos entre los distintos tipos de intermediación y asesoramiento de seguros, desde el lado de la oferta los intermediarios, productores y/o asesores de seguros están habilitados a operar en la comercialización de todo tipo de seguros.
38. En lo que al análisis de la presente concentración respecta, la parte notificante aclara que las actividades como agentes institorios, tanto del grupo comprador como de la empresa

objeto, son muy limitadas. Sin embargo, a los fines de descartar posibles problemas de competencia, se expone la información brindada por la SSN.

39. En consonancia, la participación de mercado de las empresas afectadas por el lado del comprador en el total de operaciones registradas para el 2022 realizadas a través de los agentes institorios fue del 9,5% y las de CARTASUR del 0,1%. Asimismo, la SSN informó que existen 348 agentes institorios registrados, lo que explica también las bajas participaciones dada una gran atomización en el sector.
40. Mientras que en el otorgamiento de seguros existe una multiplicidad de competidores efectivos y, según informa la parte notificante, GRUPO SANTANDER no es un jugador determinante en el mercado de seguros. Para el caso de seguros de accidentes personales, la participación de ZURICH GRUPO SANTANDER asciende a 6,7%, mientras que en el otorgamiento de seguro de combinado familiar alcanza un 5,6%, para el año 2022, en términos de valor de primas emitidas.
41. Por lo tanto, no hay indicios relevantes para considerar que la nueva entidad económica obtenga o acreciente poder de mercado como consecuencia de la presente operación. Es por esto que, esta CNDC entiende que no se verifican preocupaciones de tipo vertical ni horizontal que pudieran ser susceptibles de generar daños a la competencia.
42. Por todo lo expuesto, la presente operación no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

43. Esta CNDC también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el contrato que implementa la operación notificada.
44. La «Cláusula 11 | No competencia y no captación», estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que los vendedores se comprometen —por un período de DOS (2) años a partir de la fecha de cierre de la transacción— a no competir con el negocio de la compañía objeto (CARTASUR), y tampoco intentar contratar a los empleados de esta.
45. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

46. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

47. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO a autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre CARTASUR CARDS S.A. por parte de BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A., todo ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
48. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: CONC.1933 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2024.09.26 13:06:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2024.09.26 13:37:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2024.09.26 13:44:04 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Alexis Pirchio
Date: 2024.09.27 06:50:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.27 09:51:23 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.27 09:51:24 -03:00